

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 775/2535

นายไข สดเต้

โจทก์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กับพวก

จำเลย

นายวิสิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ทนายโจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234

ความว่า โจทก์ยื่นฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาโจทก์ เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 จึงไม่รับฎีกา ของโจทก์

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์ข้อ 3.1 และข้อ 3.2 เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย ไม่ต้องห้ามฎีกาตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 และคดีนี้ โจทก์ได้ยื่นฟ้องเป็นคดีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ จึงไม่ต้องห้าม ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ทนายจำเลยทั้งสี่ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 191 แผ่นที่ 2)

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้พิพากษาว่าโจทก์เป็นเจ้าของและมีสิทธิครอบครองในที่ดิน น.ส.3 ทะเบียนเล่ม 4 หน้า 102 สารบบเล่มเลขที่ 29-13 ตั้งอยู่ที่ตำบลเกษมอำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี ห้ามจำเลยทั้งสี่เข้าเกี่ยวข้องให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ 1 ที่ 2 และให้จำเลยที่ 3 ที่ 4 ดำเนินการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้แก่โจทก์ไปโดยให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันหรือแทนกันออกค่าใช้จ่าย

แทนโจทก์ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 3,000 บาทต่อปีนับแต่ วันกระทำละเมิดจนกว่าจะเลิกยุ่งเกี่ยวในที่พิพาท

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 187)

ทนายโจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ โดยมีได้วางเงินค่าธรรมเนียมที่จะต้องใช้แทนคู่ความอีกฝ่าย (อันดับ 189)

คำสั่ง

โจทก์ไม่นำค่าฤชาธรรมเนียมมาวางศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ก่อน จึงให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์

โจทก์ไม่นำค่าฤชาธรรมเนียมมาวางศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ก่อน จึงให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์

(สมาน เวทวินิจ-ปรีชา ธนानันท์-สุทธิ อินทุเศรษฐ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ